

UNE AFFAIRE, UN RAISONNEMENT, UN DÉBAT

DROIT

ORAL

Présentation juridique active — B3 ESGI

DÉBAT

**Vous ne racontez pas seulement une décision :
vous faites vivre le raisonnement juridique à la
classe.**

Objectif du devoir

**Faire comprendre une affaire juridique
et faire raisonner la classe.**

- Présenter les faits, la procédure et les prétentions.
- Identifier un problème juridique clair.
- Utiliser les règles de droit utiles.
- Animer un vrai débat contradictoire.
- Conclure avec un raisonnement juridique structuré.

**COMPRENDRE
ARGUMENTER
DÉCIDER**

Le format attendu

15 à 20 minutes par groupe

dont 5 à 7 minutes de débat avec la classe

1

2

3

4

Affaire

faits + procédure

Question

problème juridique

Débat

arguments opposés

Solution

raisonnement +
décision

Support visuel accepté, mais synthétique : pas de lecture et pas de slides remplies de texte.

Étape 1 — Présenter l'affaire

01 Raconter l'affaire clairement

Objectif : que toute la classe comprenne le litige avant de connaître la solution.

PARTIES

Qui sont les parties ?

PROC.

Quelle procédure ?

FAITS

Quels faits sont essentiels ?

DEMANDES

Que demande chaque partie ?

Ne révélez pas encore la décision finale.

Étape 2 — Faire émerger le problème juridique

02 Transformer les faits en question de droit

Posez à la classe :

**« Quel est, selon vous,
le problème juridique posé ? »**

Ensuite seulement, présentez votre formulation.

- Elle doit être générale.
- Elle doit dépasser l'opinion personnelle.
- Elle doit appeler une réponse juridique.

Étape 3 — Organiser le débat

« Vous êtes le juge »

Avant de révéler la décision réelle, la classe doit argumenter.

CAMP A

Défendre la première partie

Quels arguments juridiques ?
Quelle règle applicable ?
Quelle interprétation des faits ?

CAMP B

Défendre la partie adverse

Comment contester ?
Quelle règle opposer ?
Quelle solution alternative ?

Le groupe anime, relance et reformule.

Étape 4 — Appliquer le raisonnement juridique

Règle de droit → faits → solution

MAJEURE

MINEURE

CONCLUSION

**Quelle règle de droit
applicable ?**

**Comment s'applique-t-elle
aux faits ?**

Quelle solution juridique ?

**Un bon raisonnement ne se limite pas à citer un article : il explique pourquoi cette
règle répond au litige.**

Étape 5 — Révéler la vraie décision

05 La décision réelle arrive à la fin

Expliquez ce que le juge a retenu... et ce qu'il a rejeté.

SOLUTION Solution retenue

COMPARER Comparaison avec la classe

RAISON. Raisonnement du juge

OUVRIR Ouverture : enjeux actuels

Ouverture possible : IA, données personnelles, réseaux sociaux, cybersécurité, plateformes numériques.

Grille d'évaluation

Ce qui sera évalué

5 pts Maîtrise de l'affaire et des notions juridiques

5 pts Qualité du raisonnement juridique

4 pts Pertinence du débat organisé

2 pts Participation de la classe

2 pts Expression orale et posture professionnelle

2 pts Clarté du support visuel

/20

**Méthode + débat = cœur de
l'évaluation.**

Règle essentielle

Vous n'êtes pas là pour réciter une décision.

Vous devez faire vivre le chemin juridique qui permet d'y arriver.

COMPRENDRE

QUESTIONNER

ARGUMENTER

APPLIQUER

DÉCIDER

DÉBATTRE

À la fin, la classe doit avoir compris l'affaire, la règle de droit et le raisonnement.